
구속영장 청구 전 면담 및 사실관계 확인에 관한 지침

제1장 총칙

제1조(목적)

이 지침은 검사가 형사소송법(이하 "법"이라 한다) 제201조제7항의 구속영장 청구 전 피의자 면담(이하 "면담"이라 한다) 또는 법 제245조의13의 사실관계 확인을 진행하는 절차와 방법을 규정하고, 피의자 및 사건관계인 등의 절차적 권리를 보장함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이 지침은 검사가 공소청사건사무규칙 제35조의9에 따라 각급 공소청 및 지청에 설치·운영 중인 지정된 장소에서 기일을 지정하여 면담 또는 사실관계 확인을 진행하는 경우에 적용한다. 다만, 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 다른 방법으로 면담 또는 사실관계 확인을 진행하는 경우에는 그 성질에 반하지 않는 범위 내에서 이 지침을 준용한다.

제3조(정의)

이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "면담"이란 검사가 구속영장 청구 여부를 결정하기 전에 피의자를 대면하여 진술을 청취하는 절차를 말하며, 미체포 피의자를 대상으로 하는 구속영장 청구 전 면담과 체포된 피의자를 대상으로 하는 구속영장 청구 전 면담을 포함한다.

2. "사실관계 확인"이란 검사가 공소제기 여부의 결정 및 그 유지, 보완수사요구 및 재수사요구 여부의 결정 등을 판단하기 위하여 피의자 또는 그 변호인, 고소인·고발인·피해자·참고인 등 사건관계인(이하 "사건관계인"이라 한다) 또는 그 변호사 및 법정대리인, 사법경찰관, 전문가 등으로부터 진술이나 의견을 청취하여 사실관계를 확인하는 절차를 의미한다.

제4조(기일의 지정 및 통지)

- ① 검사가 기일을 지정하여 면담 또는 사실관계 확인을 진행하려는 경우, 진술 또는 의견을 청취할 피의자 또는 그 변호인, 사건관계인 또는 그 변호사 및 법정대리인, 사법경찰관, 전문가 등에게 기일 3일 전까지 출석요구서(공소청사건사무규칙 별지 제30, 33호) 또는 전화, 이메일, 문자메시지 등 방법으로 통지하여야 한다. 이때 다음 각호의 사항을 고지하여야 한다.

1. 면담 또는 사실관계 확인 기일의 일시·장소

2. 면담 또는 사실관계 확인이 필요한 이유

- ② 제1항에도 불구하고, 통지 대상자들이 동의하거나 검사가 체포된 피의자에 대한 구속영장 청구 전 면담을 하거나 구속 송치된 피의자에 대해 사실관계 확인을 하는 경우 등 신속하게 면담 또는 사실관계 확인 기일을 진행할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 위 통지기한을 단축할 수 있다.

제5조(면담 또는 사실관계 확인을 위한 장소)

- ① 각급 공소청 및 지청의 장은 공소청사건사무규칙 제35조의9에 따

라 특별한 사정이 없는 한 면담 또는 사실관계 확인을 위한 별도의 독립 공간(이하 "면담등장소"라 한다)을 설치·운영하여야 한다.

- ② 면담등장소는 별표 「면담등장소 배치도」를 참고하여 검사석을 중심으로 우측에 사법경찰관 등 수사기관 담당자, 좌측에 피의자 및 변호인, 검사석 맞은편에 사건관계인 및 변호사, 전문가 등이 배석할 수 있게 구성한다. 다만, 검사는 필요에 따라 배석 위치를 변경할 수 있다.
- ③ 각급 공소청 및 지청의 장은 면담 또는 사실관계 확인이 원활히 진행될 수 있도록 적극 지원하고 면담등장소를 유지 및 관리하여야 한다.
- ④ 제1항에도 불구하고 검사는 면담등장소가 부족하거나 면담등장소를 이용하기 어려운 사정이 있는 경우에는 면담등장소 이외의 장소에서 면담 또는 사실관계 확인 기일을 지정·개최할 수 있다.

제6조(사전 고지사항)

- ① 검사는 면담 또는 사실관계 확인을 시작하기 전에 대상자에게 다음 각 호의 사항을 고지하여야 한다.
 - 1. 피의사실 요지
 - 2. 피의자의 진술거부권, 피의자 및 사건관계인의 변호인 조력권
 - 3. 면담·사실관계 확인의 목적
 - 4. 면담·사실관계 확인 내용이 녹음 또는 녹화될 수 있다는 사실
 - 5. 면담·사실관계 확인 과정에서 기억환기용 메모가 가능하다는 사실

- ② 검사는 피의자를 면담하거나 의견을 청취하기에 앞서 진술거부권 등의 고지 및 그에 대한 피의자의 답변에 관하여 공소청사건사무 규칙 별지 제43호 서식의 「진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인서」를 작성하고 이를 사건 기록에 편철한다.

제7조(검사의 준수사항)

- ① 검사는 면담 또는 사실관계 확인의 진행 과정에서 대상자의 의사를 최대한 존중해야 하며, 강요, 회유, 또는 기망 그 밖에 임의로 진술한 것이 아니라고 의심할 만한 방법으로 진행하여서는 아니 된다.
- ② 검사는 업무상 필요한 범위 내에서 면담 또는 사실관계 확인을 진행하여야 한다.

제8조(공소청 직원의 업무 및 준수사항)

- ① 공소청 직원은 면담 또는 사실관계 확인의 원활한 진행을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 면담 또는 사실관계 확인 기일의 사전 준비
 2. 면담 또는 사실관계 확인 기일의 일시·장소 통지
 3. 「면담 또는 사실관계 확인 결과보고서」 작성 및 관련 기록물의 보존·관리
 4. 검사의 명을 받아 기일 지정·개최 외의 방법으로 진행하는 사실관계 확인
 5. 그 밖에 검사의 명을 받은 사항

- ② 공소청 직원은 면담 또는 사실관계 확인 과정에서 알게 된 내용을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 된다.

제9조(결과보고서 작성 및 보존)

- ① 면담 또는 사실관계 확인 기일에 참석하여 제8조제1항의 업무를 수행한 공소청 직원은 면담 또는 사실관계 확인 종료 후 별지 제 1호 또는 제1-1호 서식 중 검사가 지정하는 서식에 따라 「면담·사실관계 확인 결과보고서」를 작성하여 검사에게 보고한다. 이때 검사는 「면담·사실관계 확인 결과보고서」의 기재사항을 확인·검토한 후 서명날인한다.
- ② 제1항의 「면담·사실관계 확인 결과보고서」에는 대상자에 대한 권리 고지 여부, 피의자 및 사건관계인 등의 주장을 포함한 면담의 요지, 영장 청구, 기각 및 보완수사요구 등 검사 결정의 판단 근거가 될 수 있는 사항 등을 기재한다.
- ③ 제1항의 「면담·사실관계 확인 결과보고서」 원본은 사건 기록에, 부분은 해당 검사가 소속된 부의 부장검사실(부가 설치되지 아니한 지청의 경우 지청장실)에 비치된 면담·사실관계 확인 기일 대장에 편철하여 보관한다.
- ④ 각급 공소청의 차장검사(차장검사가 복수인 지방공소청은 제1차장실, 차장검사가 없는 지청은 지청장실)는 분기별로 면담·사실관계 확인 기일 대장의 보관 현황을 관리한다.
- ⑤ 제1항의 「면담·사실관계 확인 결과보고서」 부분은 작성일로부터 3년간 보존하여야 한다.

제10조(통계 관리)

각급 공소청 및 지청의 통계업무 담당 직원은 매월 10일에 직전 월(月)의 면담 또는 사실관계 확인 기일 개최 및 「면담·사실관계 확인 결과보고서」 작성 건수, 면담 인원 등을 공소청 통계시스템 보고통계에 등록하여야 한다.

제2장 구속영장 청구 전 면담 기일

제11조(미체포 피의자에 대한 구속영장 청구 전 면담)

- ① 검사는 미체포 피의자에 대한 구속영장이 신청된 경우 특별한 사정이 없는 한 기일을 지정하여 면담등장소에서 면담을 진행하여야 한다.
- ② 검사는 면담 기일을 지정하는 경우 구속영장 신청일로부터 5일(근무일 기준) 이내로 정한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 면담을 진행하거나 면담 절차를 생략할 수 있다.
 1. 피의자가 명시적인 출석 거부의를 표시하거나 연락이 되지 않는 경우
 2. 피의자의 건강상태 등으로 기일 출석에 상당한 어려움이 있는 경우
 3. 그 밖에 부득이한 사정이 있는 경우
- ④ 검사는 사법경찰관 등 수사기관 담당자에게 면담 기일에 참석하여 의견을 제시하거나 서면으로 의견을 제시할 수 있음을 전화, 문자 메시지 등 상당한 방법으로 알릴 수 있다.

- ⑤ 검사는 구속영장 청구 여부를 결정하기 위해 필요한 경우 사건관계인 및 전문가에게 면담 기일 참석을 요청하거나 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 진술 또는 의견을 청취할 수 있다. 이때 사건관계인은 변호사, 법정대리인, 통역인 또는 신뢰관계에 있는 자의 조력을 받아 진술할 수 있다.
- ⑥ 제11조제3항에 따라 피의자에 대해 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 진술 또는 의견을 청취한 경우에는 별지 제2호 서식의 「면담·사실관계 확인 결과보고서(간이형)」를 작성하여 사건 기록에 편철한다.
- ⑦ 제11조제3항에 따라 피의자에 대해 면담을 진행하지 않은 경우에는 별지 제3호 서식의 「미체포 피의자 면담 여부 검토보고서」를 작성하여 부장검사의 결재를 득한 후(부가 설치되지 아니한 지청의 경우 지청장 결재) 사건 기록에 편철한다.

제12조(체포된 피의자에 대한 구속영장 청구 전 면담)

- ① 검사는 체포된 피의자에 대한 구속영장이 신청된 사건 중 다음 각 호의 경우에는 기일을 지정하여 면담등장소에서 면담을 진행하여야 한다.
 - 1. 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제29조의2제3항에 따라 검사가 구속의 필요성과 상당성에 의문이 있는 사건
 - 2. 중대범죄기소부 소관 사건
 - 3. 공공형사부 소관 사건
 - 4. 법원이 구속영장 청구를 기각하였으나, 사법경찰관 등이 동일한 범죄사실에 대해 구속영장을 재신청한 사건

5. 각급 공소청의 장이 지정한 사건

6. 그 밖에 사회적 이목이 집중되는 사건

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 면담을 진행하거나 면담 절차를 생략할 수 있다.

1. 피의자가 명시적인 출석 거부 의사를 표시한 경우

2. 피의자의 건강상태 등으로 기일 출석에 상당한 어려움이 있는 경우

3. 구속영장 청구기한을 고려할 때, 면담 절차를 진행할 충분한 시간적 여유가 없는 경우

4. 수사기록만으로 구속사유 등의 존부를 명백히 판단할 수 있는 경우

5. 그 밖에 위 각 호에 준하는 부득이한 사정이 있는 경우

③ 검사는 사법경찰관 등 수사기관 담당자에게 면담 기일에 참석하여 의견을 제시하거나 서면으로 의견을 제시할 수 있음을 전화, 문자 메시지 등 상당한 방법으로 알릴 수 있다.

④ 검사는 구속영장 청구 여부를 결정하기 위해 필요한 경우 사건관계인 및 전문가에게 면담 기일 참석을 요청하거나 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 진술 또는 의견을 청취할 수 있다. 이때 사건관계인은 변호사, 법정대리인, 통역인 또는 신뢰관계에 있는 자의 조력을 받아 진술할 수 있다.

⑤ 제12조제2항에 따라 피의자에 대해 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 진술 또는 의견을 청취하거나 면담을 진행하지 않은 경우에는 별지 제2호 서식의 「면담·사실관

계 확인 결과보고서(간이형)」를 작성한 후 사건 기록에 편철한다.

제13조(기일 진행 절차)

- ① 검사는 면담 기일에 피의자 또는 사건관계인 등의 요청이 있거나 사건의 진행 경과 및 내용 등에 비추어 필요하다고 판단하는 경우 대상자들을 분리하거나 면담등장소에 차단막을 설치하는 등의 방법으로 면담을 진행할 수 있다.
- ② 기일 참석자가 수인인 경우 검사의 진행발언 및 제6조 사항 고지, 사법경찰관 등 수사기관 담당자의 의견진술, 피의자 또는 그 변호인의 의견진술, 사건관계인 또는 그 변호사의 의견진술, 검사의 질문 및 이에 대한 참석자의 답변 순으로 진행된다. 다만, 검사는 필요에 따라 위 순서를 변경할 수 있다.
- ③ 검사는 필요한 경우 면담 절차를 영상녹화, 녹음 또는 속기할 수 있다. 면담 종료 후 제작된 영상녹화물 파일, 녹음파일 또는 속기록 등은 형사사법정보시스템에 등록하거나 별도의 저장매체에 저장하는 등 적절한 방법으로 사건 기록에 편철한다.
- ④ 피의자, 사건관계인, 사법경찰관, 전문가 등이 면담 기일 진행 과정에서 제출한 서면 또는 전자문서 등은 사건 기록에 편철한다.
- ⑤ 제1항의 면담 기일은 비공개로 진행한다.

제3장 사실관계 확인 기일

제14조(대상사건 등)

- ① 검사가 공소제기 여부의 결정 및 그 유지, 보완수사요구 및 재수사요구 여부 결정 등을 위해 피의자, 사건관계인, 사법경찰관, 전

문가 등으로부터 진술 또는 의견을 청취하는 경우에는 사실관계 확인 기일 지정·개최를 포함하여 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 상당한 방법으로 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사건의 경우 검사는 사실관계 확인 기일을 지정·개최하여야 한다.

1. 법 제245조의13제2항에 따라 고소인등의 면담 신청이 있고, 사실관계 확인의 필요성이 인정되는 사건
2. 전문가가 제출한 자료 이외에 전문가로부터 구체적인 의견청취가 필요한 사건
3. 피의자가 범죄 혐의를 부인하고, 사실관계 또는 증거관계가 복잡하여 피의자의 방어권 보장, 사건 파악 등을 위해 피의자, 사건관계인, 사법경찰관, 전문가 등으로부터 진술 또는 의견 청취가 필요한 사건
4. 중대범죄기소부 또는 공공형사부 소관 사건
5. 각급 공소청의 장이 지정한 사건
6. 그 밖에 사회적 이목이 집중되는 사건

② 검사는 제1항 단서 각 호에 규정된 사건에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 있는 경우에는 사실관계 확인 기일을 지정·개최하지 아니할 수 있다. 다만, 제1항제3호 및 제4호에 모두 해당하는 사건의 경우에는 아래 제1호의 사유에 해당하지 않는 한 사실관계 확인 기일을 지정·개최하여야 한다.

1. 공소시효 임박, 대상자의 명확한 출석 거부 의사 표시, 대상자의 건강상태 등으로 출석에 상당한 어려움이 있는 경우 등 사실관계 확인 기일을 개최하기 어려운 현저한 사정이 있는 경우
2. 피의자가 자백하고 적법한 보강증거가 확인되거나 수사기록만으로 사실관계 및 증거관계가 명백히 확인되는 경우

3. 그 밖에 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 사실관계를 확인하는 것이 공소제기 여부의 결정 및 그 유지, 보완수사요구 및 재수사요구 여부 결정 등에 있어 적정한 경우

③ 피의자, 사건관계인, 사법경찰관, 전문가 등에 대해 기일 지정·개최가 아닌 전화, 화상 중계, 대면, 서면 등 방법으로 진술 또는 의견을 청취한 경우에는 별지 제2호 서식의 「면담·사실관계 확인 결과보고서(간이형)」를 작성하여 사건 기록에 편철한다.

제15조(준용규정)

검사의 사실관계 확인 절차와 관련하여서는 그 성질에 반하지 않는 범위 내에서 제2장 구속영장 청구 전 면담 절차 규정을 준용한다.

제4장 기타

제16조(증거보전의 청구 등)

검사는 면담 또는 사실관계 확인 과정에서 알게 된 증거를 미리 보전하지 아니하면 추후 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우에는 법 제184조에 따른 압수, 수색, 검증, 증인신문 또는 감정 청구를 적극 활용한다.

제17조(보완수사요구 및 불기소이유 등의 원용)

검사가 면담 또는 사실관계 확인을 한 경우 법 제197조의2, 제197조의3, 제245조의8, 제245조의9에 따라 보완수사요구, 재수사요구, 시정조치요구, 수사요청, 직무관련 범죄혐의 통보를 하거나 공소청사건사무규칙 제98조제2호에 따라 불기소결정 등을 하려는 경우 이 지침 별

지 서식에 기재한 내용을 원용할 수 있다.

부 칙 <2026. 10. 2.>

제1조(시행일)

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 다만, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등을 고려하여 사건의 성질상 구속영장 청구 전 면담 또는 사실관계 확인 절차를 진행하는 것이 적절하지 않은 경우에는 이 지침을 적용하지 아니할 수 있다.

제2조(유예규정)

제10조는 2027. 1. 1.부터 시행한다.